



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1190/2013/CA1

///la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, a los siete días del mes de julio del año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Audiencias de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones, los señores miembros de la misma, a saber: Presidente, Dr. Daniel Edgardo Alonso y Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, constituido así el Tribunal con los suscriptos de conformidad con lo regulado por el art. 109 del R.J.N., a fin de tratar el expediente caratulado: **"FRANCO CORBALAN, MATIAS HUGO CONTRA ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE SEGURIDAD SOBRE SUPLEMENTOS FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD (ORDINARIO)"**, Expte. N° FPA 1190/2013/CA1, proveniente del Juzgado Federal N°2 de Concepción del Uruguay, en virtud del recurso de apelación deducido por la parte demandada contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, LA SRA. JUEZA DE CÁMARA, DRA. CINTIA GRACIELA GOMEZ, DIJO:

I- Que, llegan estos actuados en virtud del recurso de apelación interpuesto por la accionada a fs. 60 y vta., contra la resolución de fs. 54/57 vta. que, en lo que aquí interesa, hace lugar parcialmente a la acción incoada, de conformidad a los fundamentos vertidos en los considerandos, y de acuerdo a lo establecido por el decreto 1307/2012, manda abonar al actor las sumas retroactivas adeudadas por la inclusión como remunerativa de los incrementos establecidos por los decretos 1246/05, 1126/06,



861/07, 884/08 y 752/09 peticionados, por el período no prescripto reclamado, de cinco años previos a la demanda de autos de fecha 06/06/2013 y hasta el dictado del decreto 1307/12, con más intereses hasta su efectivo pago, resultando de aplicación la tasa de interés pasiva promedio publicada por el Banco Central de la República Argentina, liquidación que deberá realizarse por el órgano liquidador de la fuerza demandada en base al precedente "Zanotti" de la C.S.J.N. Impone las costas del juicio a la demandada, difiere la regulación de honorarios y tiene presente la reserva del caso federal efectuada.

El recurso se concede a fs. 61, expresa agravios la demandada a fs. 71/75 y quedan los presentes en estado de resolver a fs. 81 vta.

II- Que, el apelante afirma que la resolución dictada es arbitraria en el sentido de que los razonamientos por los cuales llega al decisorio son ilógicos y contradictorios.

Indica que la Excma. C.S.J.N., asigna carácter no remunerativo y no bonificable a los suplementos creados por el Dec. 2769/93, por lo que debería haberse asignado el mismo carácter a los Dec. 1246/05, 1126/06, 861/07, 884/08 y 752/09. Refiere a los motivos por los que el PEN ha estimado conveniente actualizar los montos de los suplementos en cuestión y cita los fallos "Bovari de Díaz" y "Villegas" de la C.S.J.N., entre otros.

Finalmente impugna la imposición de costas y afirma que, de no hacerse lugar a los agravios precedentes, existen elementos para fijarlas por su orden. Hace reserva del caso federal.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1190/2013/CA1

III- El actor, personal en actividad de la Prefectura Naval Argentina, ocurre a la jurisdicción e interpone formal demanda contra el Estado Nacional, Ministerio de Seguridad, en virtud de la errónea liquidación de los adicionales y compensaciones creados por el Dec. 2769/93 y sus incrementos posteriores fijados por los Dec. 1104/05, 1095/06, 871/07, dictados para las Fuerzas Armadas y extensivos para las Fuerzas de Seguridad, Gendarmería y Prefectura mediante los Dec. 1246/05, 1126/06, 861/07, 884/08 y 752/09; reclamando el pago de las sumas retroactivas adeudadas con más intereses.

La magistrada de grado hizo lugar parcialmente a la demanda y declaró el carácter remunerativo y bonificable de los suplementos en cuestión. Contra dicho pronunciamiento se alza la apelante.

IV- Que la cuestión relativa a los aumentos instituidos por decretos dictados a partir del año 2005 ha sido resuelta por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas "Salas, Pedro Ángel y otros c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa s/ Amparo" (Fallos 334:275), "Borejko, Carlos Isidoro y otros c/ E.N. - M° Interior -G.N.- dtos. 1246/05, 1126/06 s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de seg." (Expte. B. 965. XLV, 12/07/2011), "Zanotti, Oscar Alberto c/ M° Defensa - Dto. 871/07 s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.", Expte. Z.115.XLVI, 17/04/2012, e "Ibáñez Cejas, José Benedicto y Otros c/ EN - M° de Defensa FFAA - dto. 1104/05, 751/09 s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.", Expte. I.120.XLVIII, 04/06/2013), donde declaró el carácter remunerativo y bonificable de los suplementos aquí



analizados y estableció las pautas a las que deberán ajustarse las liquidaciones pertinentes.

Consecuentemente, corresponde rechazar el agravio propuesto y confirmar en este punto la sentencia dictada.

V- Que, al abordar el agravio atinente a la imposición de costas, considero que no existen en autos elementos suficientes que justifiquen el apartamiento del principio general de la materia, por lo que corresponde rechazar el agravio propuesto y confirmar en este aspecto la sentencia apelada.

Que, en cuanto a las costas en esta instancia, y atento al resultado arribado, corresponde que sean impuestas a la demandada vencida (art. 70 primer párrafo del C.P.C. y C.N.).

VII- Que corresponde regular los honorarios profesionales habidos en la presente instancia, los pertenecientes al Dr. Sergio Horacio Temporetti en un 25%, de los que oportunamente le sean regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean - art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Téngase presente la reserva efectuada.

Por lo expuesto, voto a esta primera cuestión por la afirmativa.

El Sr. Sr. Juez de Cámara Subrogante, Dr. Daniel Edgardo Alonso, por los mismos fundamentos, adhiere al voto precedente.

A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, LA SRA. JUEZA DE CÁMARA, DRA. CINTIA GRACIELA GOMEZ, DIJO:

Que corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la sentencia dictada.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1190/2013/CA1

Se imponen las costas de esta instancia a la demandada vencida. (art. 70 primer párrafo del C.P.C. y C.N.).

Regular los honorarios profesionales habidos en la presente instancia, los pertenecientes al Dr. Sergio Horacio Temporetti en un 25%, de los que oportunamente le sean regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Téngase presente la reserva efectuada. Así voto.

El Sr. Juez de Cámara Subrogante, Dr. Daniel Edgardo Alonso, adhiere al presente voto.

No siendo para más, se dio por finalizado el acto labrándose la presente, la que es firmada por el Sr. Juez de Cámara Subrogante y la Sra. Jueza de Cámara, por ante mí que doy fe.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

**ANTE MI
HECTOR RAUL FERNANDEZ
SECRETARIO**



Fecha de firma: 07/07/2017
Alta en sistema: 24/07/2017
Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,
Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,



#8359259#183296195#20170724114102561



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1190/2013/CA1

SENTENCIA

Paraná, 07 de julio de 2017

Y VISTOS:

El resultado del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la sentencia dictada.

Imponer las costas a la demandada vencida. (art. 70 primer párrafo del C.P.C. y C.N.).

Regular los honorarios profesionales habidos en la presente instancia, los pertenecientes al Dr. Sergio Horacio Temporetti en un 25%, de los que oportunamente le sean regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Tener presente la reserva efectuada.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cumplido bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MI

HECTOR RAUL FERNANDEZ

SECRETARIO

